

1504912-89.2019.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/02/2022

... pessoa, organização criminosa, (ii) roubo majorado e (iii) extorsão mediante sequestro, consoante tipificações respectivas do artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei 12.850/13, artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e artigo 159, § 1º, tudo na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, observando-se os dispositivos da Lei nº 8072/90.

Consta da denúncia que entre os dias 06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504912-89.2019.8.26.0554 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504912-89.2019.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria -
2301147/2019 - DISE- DEL.SEC.S.BERNARDO CPO, 5030962 - DISE- DEL.SEC.S.BERNARDO
CPO, 2301147 - DISE- DEL.SEC.S.BERNARDO CPO, 2301147 - DISE- DEL.SEC.S.BERNARDO
CPO, 2301147 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO, 2301147 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Elton Araújo Nunes e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ELTON ARAUJO NUNES e ERIK ARAUJO NUNES, devidamente qualificados nos autos, aos quais se imputa a prática dos delitos de (i) promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, (ii) roubo majorado e (iii) extorsão mediante sequestro, consoante tipificações respectivas do artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei 12.850/13, artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e artigo 159, § 1º, tudo na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, observando-se os dispositivos da Lei nº 8072/90.

Consta da denúncia que entre os dias 06 e 08 de maio de 2019, em horário e local incertos, mas neste município e Comarca de Santo André, os acusados, bem como os comparsas deles (Wevinton Silva Santos, Abraão Nascimento Barros de Jesus, Mateus Ricardo da Silva, Tatiane Sobreira de Araújo, Rafael Orlando da Costa de Souza, Fabrício Leandro Faria e Charles Breno Rodrigues da Silva), estes sete últimos já denunciados no bojo dos autos nº.: 1503062-67.2019.8.26.0564 em trâmite perante este mesmo juízo, constituíram ou integravam, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa com emprego de, ao menos, cinco armas de fogo, isso fazendo em conexão com a organização criminosa autodenominada "PCC". Consta também que, em 08 de maio de 2019, no período da manhã, na rua Gaspar de Lemos, altura do nº.: 285, Jardim Vila Rica, nesta cidade, ELTON ARAUJO NUNES e ERIK ARAUJO NUNES, respectivamente, agindo em concurso com seus comparsas já referidos, todos integrantes de organização criminosa especializada em praticar extorsões mediante sequestro, sequestraram a vítima cujos dados de qualificação são protegidos (Provimento CGJ nº.: 32/00), com o fim de obterem, em comum proveito, a quantia de R\$24.400,00 como condição ou preço do resgate. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, mas agora no imóvel situado na Travessa Hamurabi, nº.:29, Jardim Santo André, nesta cidade, ELTON ARAUJO NUNES e ERIK ARAUJO NUNES, agindo em concurso com os mencionados comparsas, subtraíram, em proveito comum ou alheio, mediante violência e grave ameaça consistente no emprego de ao menos cinco armas de fogo, o automóvel Chery/Tiggo 2 ACT, branco, placas EEF-9854, um Iphone 7 da marca Apple, um relógio de pulso e diversas joias pertencentes à vítima protegida pelo provimento CGJ nº.: 32/00.

Denúncia às fls. 04/10, recebida às fls. 553/559, na data de 28 de abril de 2021.

Defesa preliminar apresentada às fls. 675/677 (em favor de ambos os réus), analisada na data de 29 de junho de 2021 (fl. 683), não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Em audiência de instrução, ocorrida em 12 de agosto de 2021, foram ouvidas a vítima protegida e três testemunhas, tendo as partes desistido da oitiva das demais testemunhas arroladas, o que foi homologado. Em audiência ocorrida em 11 de novembro de 2021 foram os réus interrogados.

Em alegações finais, deduzidas por meio de memoriais (fls. 755/758), pleiteou o Ministério Público, em síntese, a procedência da ação com a correspondente condenação de ambos os réus, nos termos da exordial acusatória.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação penal, bem como formulou pleitos subsidiários, além de apontar a ocorrência de irregularidade na colheita do testemunho da policial Deise, que também maculou o testemunho do também policial Donizete e cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva da testemunha Mateus, cujo vídeo com seu depoimento na fase policial está eivado de vício.

É o relatório do essencial.

Fundamentação.

Preliminarmente, de se afastar a alegação feita pela i. Defesa no sentido de que haveria nulidades no inquérito policial a macularem a instrução levada a cabo em juízo. Isso porque, como cediço, eventuais nulidades na fase administrativa precisam ser efetivamente demonstradas para que se reconheça a imprestabilidade da peça administrativa para fins de embasar a persecução criminal em juízo. In casu, houve apenas alegações a respeito, muitas das quais sem utilização de termos técnicos e, principalmente, sem qualquer demonstração efetiva a respeito. Impende ressaltar que, ainda que se reconheça a forma inapropriada pela qual alguns inquéritos policiais são conduzidos, muitas vezes utilizando-se de meios que afrontam as próprias normas vigentes no tocante aos princípios persecutórios e

respeitantes à dignidade pessoal do acusado, não houve, no presente caso, nenhuma demonstração de que a persecução levada a cabo na fase pré-processual tenha sido maculada por tais práticas. Neste ponto, deixou a Defesa de arcar com o ônus probatório que lhe cabe por força da regra do art. 156 do Código de Processo Penal. Junte-se a isso preceito basilar do Direito Processual Penal segundo o qual o reconhecimento de nulidade está a demandar ocorrência e verificação de prejuízo, tal qual determinação expressa da norma do art. 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso sub judice, não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade, tendo em vista a possibilidade conferida de produção de provas, à luz do contraditório e ampla defesa.

Ainda em sede preliminar, de rigor destacar-se que a decisão que indeferiu a oitiva, como testemunha e/ou informante, de Mateus Ricardo – réu nos autos n.º 1503062-67.2019 -, que apuraram os mesmos fatos tratados nestes autos, observou os ditames legais, doutrinários e jurisprudenciais, consoante constante da decisão de fls. 687/688, que ora adoto como razões de decidir. Logo, tal indeferimento também não gera qualquer nulidade.

Outrossim, ainda em fase de preliminar, no tocante às alegações feitas relativas ao reconhecimento dos réus, vale ressaltar que inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal é expresso ao utilizar a expressão “se possível”, o que claramente retira a obrigatoriedade de haver mais de uma pessoa no ato de reconhecimento. Tal se dá, ademais, pelo fato de que não se constitui o reconhecimento prova única a ensejar o dirimir da lide, devendo ser confirmado por outros elementos de prova para que se produza um édito de caráter condenatório. Por tal razão, assim como poder haver condenação sem reconhecimento, poderá haver absolvição com reconhecimento positivo, vez que o ato de reconhecimento também precisará ser analisado à luz do arcabouço probatório. Não há, pois, que se falar em qualquer irregularidade e, a fortiori, qualquer nulidade processual por inobservância de procedimento de natureza facultativa.

Por fim, também em sede preliminar, cumpre registrar que a colheita do testemunho da policial, Sra. Deise, como referido abaixo, revelou ser de somenos importância para o bojo probatório destes autos, vez que ela não participou das investigações que culminaram na identificação dos ora réus. Assim, sem prova concreta de qualquer prejuízo à defesa, seria o caso de indeferir o pleito defensivo. Contudo, para fins de não se manter a alegação de nulidade, sob ponto dos autos que em absolutamente nada influenciará no julgamento, faço consignar que referida oitiva não será levada em consideração por ocasião da entrega da prestação jurisdicional.

Bem a propósito, como sabido, afigura-se de todo descabida qualquer pretensão consistente em transformar o processo penal, neste incluídos os autos de Inquérito Policial (peça informativa), senão também atos da instrução do feito, em pretório, em um fim em si mesmo, quando, na verdade, guarda a condição de instrumento, de meio, do qual se vale o Estado para a aplicação da lei e realização do Direito.

Dirimidas as questões preliminares, no mérito, a ação penal procede em parte, no que se seguem os parâmetros de julgamento já externados quando da prolação de sentença nos autos referidos no relatório (autos nos quais foram julgados os corréus/comparsas dos réus que ora são julgados (Proc.1503062-67.2019.8.26.0564). Vejamos.

Inicialmente, de se salientar não proceder a denúncia no tocante à imputação, em concurso material, dos delitos de extorsão mediante sequestro e roubo majorado. Isso porque o primeiro delito é mais amplo e abarca o segundo, pois, como comprovado, toda a ação perpetrada o fora para fins de uma finalidade, qual seja, obtenção de numerário em detrimento da vítima. Trata-se, assim, de aplicação do denominado Princípio da Consunção, por meio do qual o delito-fim absorve o delito-meio. In casu, toda ação foi praticada visando lesar o patrimônio da vítima, sendo o sucesso da empreitada criminoso tão apenas exaurimento do delito, posto que o

delito de extorsão mediante sequestro consuma-se com o mero arrebatamento e exigência de resgate, não dependendo, em nenhuma hipótese, de obtenção da vantagem econômica pelos agentes criminosos. No mesmo diapasão, não há diversidade de dolos a permitir a incriminação pelos dois delitos, que, frise-se, são praticados no mesmo contexto e visando ao mesmo fim. Tal constatação, ademais, não demanda análise do bojo probatório, eis tratar-se de questão atinente à própria técnica processual, ou seja, à teoria do delito e dos institutos da persecução penal, à luz dos princípios constitucionais vigentes.

Como consequência do acima colocado, o delito de extorsão mediante sequestro - delito fim que absorve o da subtração narrada na denúncia - não demanda análise de materialidade delitiva, eis que se trata de delito de natureza formal. Na esteira da doutrina consolidada, trata-se de crime pluriofensivo e cuja consumação não depende da obtenção do proveito econômico visado.

EXPOSIÇÃO DA PROVA

A vítima, quando de suas declarações em juízo (fl. 712), narrou que saiu para comprar dois caminhões e, para tanto, uma pessoa lhe ligou, dizendo que os caminhões estavam no estacionamento. Ao chegar na rua do estacionamento, já foi abordado, por cerca de oito a nove pessoas, e jogado para o interior de um veículo (HB20), onde foi duramente agredido, sendo, após, levado para um cativeiro, sempre sofrendo bastante violência. Rememorou que, no interior do cativeiro, havia diversas pessoas, cerca de dez, inclusive uma mulher e, também, uma criança, tendo lá sido agredido, ameaçado e obrigado a 'fumar maconha'. Os criminosos conseguiram 'levar' bastante dinheiro - seja aquele que possuía consigo, seja com a transferência bancária realizada por sua esposa -, sua aliança, além de realizarem gastos em seu cartão de crédito. Por ocasião do reconhecimento, em juízo, fê-lo, assim como em solo policial, com "cem por cento" de certeza em relação à participação dos ora réus, que são irmãos entre si, salientando que, de forma marcante em relação suas participações, Erik era o mais violento dos dois, vez que batia muito em sua cabeça, machucando-o bastante. Consignou que, recentemente, veio em sua memória o fato de, após realizar a transferência do dinheiro, ter havido um telefonema entre os criminosos acerca de seu destino - "se iriam soltá-lo ou matá-lo", tendo alguns optado pela sua morte, enquanto outros pela sua soltura. Posteriormente, acabou sendo liberado nesta cidade de Santo André, não sem antes os criminosos, sempre o agredindo, por mais de uma hora, passarem em diversos lugares para realizar compras com seus cartões de crédito. Ressaltou, ademais, que, em decorrência do acontecimento, passou a sofrer de depressão, tendo que tomar diversos remédios.

A policial civil, sra. Dayse Nilda Gomes da Silva, cuja oitiva (fl. 712) não será considerada por ocasião da entrega da prestação jurisdicional, como alhures decidido, disse ter participado somente de parte das investigações, vez que, quando do descortinamento da participação dos ora réus, estava lotada noutra Delegacia e, portanto, não acompanhou as investigações em relação a eles.

O policial civil, Sr. João Francisco Lopes Rodrigues, quando de sua oitiva (fl. 712), portanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, nos mesmos moldes de outras oitivas acerca dos mesmos fatos, mas em autos desmembrados, que participou das investigações, sendo que, a partir de um emplacamento veicular, verificado através de filmagem do local do arrebatamento, indicado pela vítima, conseguiram dar início às apurações, bem como identificar o veículo usado e seu proprietário, qual seja, o genitor do acusado MATEUS. Com a prisão de Mateus, houve a delação, mediante confissão, cuja oitiva esteve presente, da participação dos ora dois réus, além de Wevington, que compunham o veículo HB20. Rememorou que a vítima teria apontado Elton, Erik, Wevington e Mateus, como sendo os indivíduos, violentos e agressivos, que o arrebataram.

O Delegado de Polícia, Dr. Ronald Quene Justiniano Marques, que coordenou toda a ação investigativa, declarou (fl. 712), de forma bastante pormenorizada, que as investigações se iniciaram a partir da constatação de um mesmo modus operandi para a prática de alguns sequestros, ou seja, vítimas eram atraídas por anúncios

ofertados, principalmente, pela plataforma OLX sobre tratores, caminhões e veículo utilitários, oportunidade em que eram arrebatadas, mantidas em cárcere e obrigadas a transferir valores para o grupo criminoso. Aduziu que, em contato com a vítima - bastante machucada com coronhadas, facadas nos pés e compelido a utilizar droga -, ela teria narrado todo o ocorrido, apontando a utilização, em síntese, do mesmo modus operandi ocorrido noutras investigações existentes sob sua coordenação na DISE, num total de oito. Em continuação às investigações, houve êxito em encontrar o veículo Hyundai/HB20, por meio do emplacamento, chegando-se ao corréu MATEUS. Igualmente, informou haver logrado êxito em obter um número de telefone celular que teria sido utilizado na data dos fatos e, a partir desse número, foi identificado o acusado WEVINGTON, tendo uma equipe diligenciado até a residência deste. No local, foi encontrado o celular da vítima do presente processo e roupas utilizadas no sequestro. Em virtude de sua detenção, MATEUS, aparentemente iniciante na seara do crime, vez que era o único que não possuía passagem criminal ou envolvimento com delitos, confessou e delatou que compunha o veículo HB20 e que, juntamente com WEVINGTON, CHARLES e os ora réus, os irmãos ERIK e ELTON (reconhecidos por fotografia), participou do arrebatamento da vítima. Consignou a testemunha, ainda, que os ora réus já eram conhecidos da polícia, vez que, em outros sequestros ocorridos em São Bernardo do Campo, ao menos três, sob sua presidência, Erik teria cedido sua casa para servir de cativo, enquanto ELTON teria 'trocado tiros' com os policiais, por ocasião em que tentava pegar o carro da vítima que estava no cativo (pai e filho sequestrados). O réu ELTON ARAUJO NUNES, em seu interrogatório (fl. 765), negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, estar sendo confundido com outros irmãos, consignando que seu aparelho de telefonia celular restou apreendido pela polícia. O corréu ERIK ARAUJO NUNES, em seu interrogatório (fls. 765), de mesma forma, negou a prática delitiva, mas consignando que seu aparelho de telefonia celular restou apreendido pela polícia.

ANÁLISE DA PROVA

Pois bem. Da análise de tal prova, certa a responsabilidade penal dos corréus ELTON e ERIK, mesmo em face da negativa deles.

Isso porque as negativas efetuadas pelos réus restaram isoladas das demais provas produzidas e, nesta medida, não comportam acolhida. Referidas provas, em consonância com os elementos oriundos da fase investigativa, ademais, mostraram-se robustas e sem lacunas.

No referido bojo probatório, merece destaque a oitiva da autoridade policial, ouvida como testemunha - um depoimento detalhado que explicitou como se deu o desvendamento do crime e identificação dos réus. Deve ser acentuado que de tal depoimento não se infere qualquer animus em imputar falsa e aleatoriamente crime aos acusados que ora se julgam, eis que, ao ser questionado acerca dos réus integrantes de organização/facção criminoso, declinou os nomes daqueles que, pelas provas reunidas, não poderiam ser apontados como integrantes. Tal característica do depoimento, importante frisar, dá-lhe credibilidade, pois revela preocupação com a fidedigna reconstituição histórica dos fatos, sem o vício do animus persequendi, o qual muitas vezes fica explícito nos depoimentos dos agentes de segurança pública ouvidos em juízo, em verdadeiro prejuízo ao esclarecimento dos fatos e da acusação. Demais disso, não se há olvidar o não menos importante relato da vítima que, além de pormenorizar o ocorrido, não teve qualquer dúvida em apontar os réus como sendo dois dos indivíduos que perpetraram o gravíssimo ataque patrimonial. De se ressaltar, até para fins de verificação da validade do teor do depoimento da vítima para o resultado deste feito, que no já referido processo desmembrado houve a análise dos reconhecimentos efetuados e, quando de tal análise, não foi aferida a consistência de um dos reconhecimentos, o que gerou absolvição de um dos acusados envolvidos. Tal apontamento revela-se relevante para que seja frisado que não é simples reconhecimento por apontamento em juízo que conduz a uma solução condenatória. Isso porque tal reconhecimento, tal qual se dá com qualquer outra modalidade probatória, precisa ser consistente e não encontrar elementos probatórios outros que lhe infirmam o conteúdo. E, no presente caso, o

reconhecimento efetuado em face de ambos os réus que ora são julgados não conta com lacunas ou inconsistências que venham a lançar dúvidas sobre ele. Daí a plena validade do ato.

De outro lado, contudo, pelo teor da prova produzida, não procede a denúncia no tocante ao delito de organização criminosa – e também aqui se repete o julgamento efetuado nos autos desmembrados. A própria narração do delito da denúncia já aponta ou para a não existência de tal organização ou para sua não comprovação durante a persecução criminal, que se inicia já na fase anterior à judicial. Leia-se: “entre dias 06 e 08 de maio de 2019, em horário e local indeterminados, mas nesta cidade, ELTON ARAUJO NUNES e ERIK ARAUJO NUNES, bem como os comparsas deles Wevinton Silva Santos, Abraão Nascimento Barros de Jesus, Mateus Ricardo da Silva, Tatiane Sobreira de Araújo, Rafael Orlando da Costa de Souza, Fabrício Leandro Faria e Charles Breno Rodrigues da Silva, estes sete últimos já denunciados no bojo dos autos nº.: 1503062-67.2019.8.26.0564 em trâmite perante este d. juízo, constituíram ou integravam, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa com emprego de, ao menos, cinco armas de fogo, isso fazendo em conexão com a organização criminosa autodenominada “PCC”. Da leitura da peça acusatória extrai-se que não há sequer os elementos mínimos de constituição do que a lei denomina “organização criminosa”, que é algo diverso da mera associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e ainda mais diversa do concurso de agentes (art. 29 do Código Penal). A respeito, a corroborar tal julgamento, convém destacar as declarações da autoridade policial que, em juízo, afirmou que dos diversos sequestros sob investigação teria chegado à conclusão que os réus teriam participado em ao menos três delitos, descartando, na sequência, a possibilidade de participação de MATEUS em outras empreitadas criminosas. Nos autos n.º 1503062-67.2019, onde se também apura a responsabilidade de outros indivíduos envolvidos no delito ora apurado, de rigor consignar-se o depoimento da d. Autoridade Policial: no tocante ao corréu WEVINGTON, o respeitável depoente afirmou que ele havia saído do sistema prisional há pouco tempo, tendo estado preso mesmo quando da ocorrência de alguns dos sequestros sob averiguação (fls. 1555) e, no tocante ao corréu ABRAÃO, cuja responsabilidade não restou reconhecida, declarou que a incriminação dele veio somente após a prisão de WEVINGTON, posto que não tinha qualquer informação a respeito dele (fls. 1555). Neste contexto probatório, não preenchidos os requisitos legais para caracterização do delito de organização criminosa, vez que não comprovado o vínculo efetivo entre os réus, de maneira estruturada e permanente, para fins de prática reiterada e habitual de crimes. A própria colocação de data – entre os dias 06 e 08 de maio – da prática de tal delito já se mostra suficiente para apontar o equívoco da exordial acusatória.

Da mesma forma, reitera-se não procede a denúncia no tocante à imputação, em concurso material, dos delitos de extorsão mediante sequestro e roubo majorado, nos moldes colocados no início da fundamentação.

Passo, pois, à dosimetria das penas com relação aos réus, mas tão apenas pelo delito de extorsão mediante sequestro, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas

Ao delito capitulado pelo art. 159, § 1º, do Código Penal é prevista pena de reclusão, de doze a vinte anos.

Em primeira fase, considero desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais para fins de fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes do réu. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, além das circunstâncias do crime, praticado de forma a evidenciar familiaridade com o submundo do crime, não se pode desconsiderar as gravíssimas circunstâncias do crime – perpetrado com agressividade física e moral exacerbada e consequências do crime, que deixam marcas indeléveis na vítima. Assim sendo, fixo a

pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em segunda e terceira fases de estabelecimento de pena, nada se verifica a alterar a pena-base fixada, motivo pelo qual torno-a definitiva.

Não se mostra possível, no presente caso, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, haja vista a natureza do delito pelo qual os acusados são ora condenados, senão também em virtude das penas corporais fixadas.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para:

1. condenar o denunciado ERIK ARAUJO NUNES (RG 47.534.959) à pena total 14 (quatorze) anos de reclusão, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 159, § 1º do Código Penal;
2. condenar o denunciado ELTON ARAUJO NUNES (RG 37.693.553) à pena total 14 (quatorze) anos de reclusão, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 159, § 1º do Código Penal;
3. absolver os réus acima condenados das práticas dos delitos tipificados pelo artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal (por estar tal delito absorvido pelo delito do art. 159, §1º, pelo qual são condenados, consoante observância do Princípio da Consunção) e pelo art. 2º da Lei 12.850/13, este com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Conforme parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, com ênfase em seu §3º, observando-se, sobremaneira, o quantum das penas, as condições judiciais desfavoráveis dos réus condenados, senão também a natureza do delito pelo qual são eles condenados, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento das penas, não havendo como cogitar-se outra modalidade de regime inicial para cumprimento das penas corporais.

Não se permite aos réus condenados, ademais, aguardarem o trânsito em julgado deste decisor para início do cumprimento de pena, eis que presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do Código de Processo Penal). Não por outra razão, aguardaram a instrução criminal encarcerados, devendo tal situação ser mantida em prol dos bens tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. A natureza do delito, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena, em síntese, não dão margem a outra solução.

Uma vez presos preventivamente, expeçam-se os competentes ofícios para que sejam os réus mantidos no cárcere.

Após o trânsito em julgado desta, expeçam-se ofícios à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal) e as guias de recolhimento definitivas. Por ora, expeçam-se guias de execução provisória.

P.R.I.C.

Santo André, 05 de fevereiro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 05 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA